

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7797/2538

อัยการยโสธร
นาย สุบิน ปาข้างสูง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 147

จำเลยรับราชการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหน้าที่รักษาเงินตามหน้าที่เมื่อจำเลยถอนเงินดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจำเลยเสียโดยทุจริตแม้จะเป็นเงินของสถานีอนามัยอำเภอเมืองยโสธร ไม่ใช่เงินของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรที่จำเลยเป็นเจ้าพนักงานอยู่และเป็นเงินบำรุงนอกงบประมาณจำเลยก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา147

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเคยรับราชการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการขอ กำหนดงบประมาณประจำปี การเงินการบัญชี และควบคุมการเบิกจ่ายเงินสำหรับสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ควบคุมการรับจ่ายเงิน การเบิกจ่ายและอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข (สถานีอนามัย)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรและมีหน้าที่ทำเอกสารรับรอง

เอกสารในขณะที่จำเลยดำรงตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรจำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2527 เวลากลางวัน จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานและมีหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้เบิกเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุขจำนวน 9,000 บาท ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรจากธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขายโสธร แล้วเบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527 เวลากลางวันจำเลยได้บังอาจสั่งการให้นายพิพัฒน์ จิตตะยโสธร (ที่ถูกลูกนายนิพัฒน์ จิตตะยโสธร) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลยให้ทำเอกสารบันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติยืมเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุขเพื่อจัดซื้อวัสดุงาน จปฐ. จำนวน 3 รายการ คือ กระดาษโรเนียว 158 รีมรีมละ 50 บาท กระดาษไข 50 แผ่น แผ่นละ 4 บาท และหมึกโรเนียว 15 หลอด หลอดละ 60 บาท และสัญญายืมเงินจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในราชการตำรวจ จปฐ. จำนวน 58 หมู่บ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท แล้วจำเลยลงลายมือชื่ออนุมัติให้ยืมเงินดังกล่าว ลงวันที่ย้อนหลังเป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรไม่ได้จัดซื้อวัสดุงาน จปฐ. ดังกล่าว เมื่อระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2527 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 18 เมษายน 2527 เวลากลางวัน จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และโดยทุจริต โดยขอให้นายประวิทย์ทองวิทยาพร หัวหน้าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดพรวิทย์ยโสธร ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 14 เลขที่ 0700 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นค่าซื้อกระดาษโรเนียว กระดาษไขและหมึกโรเนียว รวมราคา 9,000 บาท แล้วมอบให้แก่จำเลยเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันว่าจำเลยได้ซื้อสินค้าดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดพรวิทย์ยโสธรเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2527 อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงแล้วระหว่างวันเวลาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร

โดยจำเลยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไม่ได้ซื้อสินค้าและมิได้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวนั้นให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรวิทย์โยธธแต่อย่างใด อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตเพื่อให้จำเลยได้เงินจำนวน 9,000 บาท ที่จำเลยยกยอกไปดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 151, 162, 91 ให้จำเลยคืนเงิน 4,300 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 162(1) ให้ลงโทษจำเลยฐานเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี ส่วนที่โจทก์ขอให้จำเลยคืนเงินจำนวน 4,300 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่เจ้าของนั้นได้ความจากนายพิพัฒน์ จิตตะยโสธร ว่า เมื่อปี 2528 จำเลยได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรแล้ว จึงยกคำขอในส่วนนี้เสีย

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 กระทงหนึ่ง และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(1) อีกกระทงหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษจำเลยตามมาตรา 91 ความผิดกระทงแรกจำคุก 5 ปี ความผิดกระทงหลังจำคุก 1 ปี รวมจำคุกจำเลยมีกำหนด 6 ปี ให้ยกฟ้องข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า เงินตามที่โจทก์ฟ้องเป็นเงินที่สถานีอนามัยอำเภอเมืองยโสธรได้มาจากค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นและจากการบริจาค ซึ่งสถานีอนามัยอำเภอเมืองยโสธรเป็นเจ้าของผู้ครอบครองเก็บรักษาเงินจำนวนนี้ไว้โดยนำไปฝากไว้กับธนาคารและครอบครองสมุดฝากเงินไว้เอง จำเลยมีหน้าที่เพียงอนุมัติให้เบิกจ่ายหรืออนุมัติให้ยืมเท่านั้นไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินดังกล่าว การที่จำเลยให้นายพิพัฒน์หัวหน้าสถานีอนามัยอำเภอเมืองยโสธรยืมเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินบำรุงนอกงบประมาณ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 เห็นว่าการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดตามมาตราดังกล่าวหรือไม่ ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมาแล้วจากหลักฐานในสำนวน พิเคราะห์แล้วศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงว่า เงินตามที่โจทก์ฟ้องเป็นเงินที่ฝากไว้ในนามของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรซึ่งจำเลยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและมีอำนาจลงนามถอนเงินดังกล่าวจากบัญชีได้ จำเลยได้ถอนเงินดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเป็นของจำเลยโดยทุจริต เห็นว่า จากข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังมาดังกล่าวจำเลยซึ่งรับราชการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีหน้าที่รักษาเงินตามที่โจทก์ฟ้องเมื่อจำเลยถอนเงินดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจำเลยเสียโดยทุจริต ดังนี้ แม้เงินดังกล่าวจะเป็นเงินของสถานีอนามัยอำเภอเมืองยโสธรไม่ใช่เงินของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรที่จำเลยเป็นเจ้าพนักงานอยู่ และเงินดังกล่าวเป็นเงินบำรุงนอกงบประมาณดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม การกระทำของจำเลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ดังที่โจทก์ฟ้อง"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรรย์ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>